

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3259/2543

นายทัตชัย สุขวรรณวิทย์  
บริษัทเอ็ม.ไทย เอสเตท จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 171, มาตรา 194, มาตรา 212, มาตรา 369, มาตรา  
386, มาตรา 387  
ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.พ.พ. มาตรา 386 วางหลักในเรื่องการเลิกสัญญาไว้ 2 กรณี คือ เลิกสัญญา  
โดยข้อสัญญาและเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น แม้จะมีข้อสัญญา  
กำหนดไว้ให้เลิกสัญญาได้ในกรณีใดบ้าง หากมีกรณีที่ไม่ตรงตาม ข้อสัญญา แต่ตรง  
ตามบทบัญญัติของกฎหมายก็เลิกสัญญาได้

ตามเอกสารแนบท้ายเงื่อนไขการจะซื้อจะขาย ที่ระบุไว้ว่า "ในกรณีที่ผู้จะขาย  
นั้นไม่สามารถทำการก่อสร้างอาคารชุดหรือห้องชุดผู้จะซื้อให้แล้วเสร็จหรือไม่สามารถ  
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจะซื้อภายในเวลาที่กำหนดในสัญญานี้และการผิด  
สัญญาดังกล่าวดำเนินต่อไปภายหลังจากผู้จะซื้อส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้จะขายไม่  
น้อยกว่าหกเดือน ผู้จะซื้ออาจบอกเลิกภาระผูกพันของผู้จะซื้อตามสัญญานี้?"  
เป็นการกำหนดให้ผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญาได้ 2 กรณี คือ ผู้จะขายก่อสร้างห้องชุดไม่  
แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ห้องชุดได้  
การที่ผู้จะขายมิได้ก่อสร้างฝ่าเพดานให้ถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญา ผู้จะซื้อจึงเลิก  
สัญญาโดยข้อสัญญาไม่ได้

โจทก์ทำสัญญาจะซื้ออาคารชุดจากจำเลยและชำระเงินแก่จำเลยตามสัญญาบางส่วนในวันทำสัญญา ส่วนที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ ตามเงื่อนไขในสัญญา กำหนดให้ผู้จะขายใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นแทนได้เฉพาะ รายการก่อสร้างและวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างห้องชุดของผู้จะซื้อเท่านั้น และตามสัญญาระบุไว้ในรายการฝ่าเพดานระบุว่าห้องทั่วไปเป็นคอนกรีต แต่งผิว ทาสี ส่วนกลางเป็นโครงสร้างอะลูมิเนียมที่บาร์นุปีปซัมบอร์ค ดังนั้น จำเลยจึงไม่มีสิทธิก่อสร้างโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นในทรัพย์สินส่วนกลาง ยิ่งไปกว่านั้นจำเลยมิได้ทำฝ่าเพดาน จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา และฝ่าเพดานอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางนี้ แม้โจทก์ยังมิได้เป็นผู้มีส่วนถือกรรมสิทธิ์รวมเพราะยังมิได้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดก็ตาม แต่โจทก์ก็มีสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำกับจำเลยในอันที่จะบังคับให้จำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญา ดังกล่าวได้

ตามบทบัญญัติ ป.พ.พ. มาตรา 216 เป็นเรื่องการผัดนัดชำระหนี้และผลของการผัดนัดทำให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้ ส่วนกรณีที่เป็นเรื่องที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาตาม ป.พ.พ. มาตรา 387 เมื่อโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้โดยให้ก่อสร้างฝ่าเพดานอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลา 1 เดือน อันเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่จำเลยไม่ก่อสร้างให้ถูกต้อง จึงเท่ากับจำเลยไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อกรณีเป็นการเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงไม่ต้องบอกกล่าวโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในสัญญา

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนเงิน ๑๐๔,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๔,๙๖๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่ วันฟ้อง (วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๙) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้ออาคารชุด "ซีดีพาร์ค บางนา" จากจำเลย และชำระเงินแก่จำเลยตามสัญญาเป็นเงิน ๑๐๔,๙๖๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินและตารางชำระค่างวดเอกสารหมาย จ.๖ ส่วนที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีข้อตกลงว่าฝ้าเพดานส่วนกลางจำเลย จะทำเป็นโครงสร้างอะลูมิเนียมที่บาร์นุยปซัมบอร์ตตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดเอกสารหมาย จ.๒ ซึ่งมีเอกสาร แนบท้าย ๑ และ ๒ และแผ่นพับโฆษณาเอกสารหมาย จ.๓ จำเลยก่อสร้างเพดานส่วนกลางเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีตามภาพถ่ายหมาย จ.๗ โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยก่อสร้างฝ้าเพดานเป็นโครงสร้างอะลูมิเนียมที่บาร์นุยปซัมบอร์ต ให้ถูกต้องตามสัญญา หากไม่ก่อสร้างให้ถูกต้องก็ขอให้คืนมัดจำตามหนังสือเอกสารหมาย จ.๙ และจำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วตามใบตอบรับเอกสารหมาย จ.๑๐ ต่อมาจำเลยมีหนังสือให้โจทก์ไปชำระเงินส่วนที่เหลือและนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยจำเลยก็มีได้ก่อสร้างฝ้าเพดานดังกล่าว

ให้ถูกต้อง โจทก์จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและให้จำเลยคืนเงินที่โจทก์ชำระแก่  
จำเลยดังกล่าวแก่โจทก์ตามหนังสือเอกสารหมายเลข จ.๑๓ ซึ่งจำเลยได้รับแล้ว มีปัญหา  
ข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยมีสิทธิ  
เปลี่ยนแปลงฝ้าเพดานที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งเป็นโครงสร้างอะลูมิเนียมที่บาร์นุ  
ยิปซัมบอร์ดเป็นเพดานคอนกรีตเสริมเหล็กหรือไม่ เห็นว่า ตามเอกสารแนบท้าย ๑  
เงื่อนไขการจะซื้อจะขาย ข้อ ๒.๒ มีใจความว่า "รายการก่อสร้างและวัสดุและอุปกรณ์  
ที่ใช้ ในการก่อสร้างห้องชุดผู้จะซื้อจะต้องเป็นไปตามรายการที่ระบุไว้ของห้องชุด  
ในเอกสารแนบท้าย ๒ แต่ทั้งนี้ผู้จะขายสงวนสิทธิที่จะใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่นที่มี  
คุณภาพเท่าเทียมกันแทนได้" จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขดังกล่าวกำหนดให้ผู้จะขายใช้วัสดุ  
และอุปกรณ์อื่นแทนได้เฉพาะรายการก่อสร้างและวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ  
ก่อสร้างห้องชุดของผู้จะซื้อเท่านั้น มิได้กำหนดให้กระทำการดังกล่าวแก่ส่วนที่มีใช้  
ห้องชุดของผู้จะซื้อแต่อย่างใด และตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ๒ รายการที่ระบุไว้  
ในรายการฝ้าเพดานระบุว่าห้องทั่วไปเป็นคอนกรีต แต่งผิว ทาสี ส่วนกลางเป็น  
โครงสร้างอะลูมิเนียมที่บาร์นุยิปซัมบอร์ด ดังนั้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิก่อสร้างโดยใช้  
วัสดุและอุปกรณ์อื่นในทรัพย์สินส่วนกลาง กล่าวคือ ใช้เพดานคอนกรีตเสริมเหล็กแทน  
โครงสร้างอะลูมิเนียมที่บาร์นุยิปซัมบอร์ด ยิ่งไปกว่านั้นเพดานคอนกรีตเสริมเหล็กที่  
จำเลยอ้างก็คือโครงสร้างที่เป็นพื้นของห้องชุดชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไปซึ่งเท่ากับจำเลย  
มิได้ทำฝ้าเพดาน แต่อย่างใด จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา และฝ้าเพดานอันเป็นทรัพย์สิน  
ส่วนกลางนี้ แม้โจทก์ยังมิได้เป็นผู้มีส่วน ถือกรรมสิทธิ์รวมเพราะยังมิได้รับโอน  
กรรมสิทธิ์ห้องชุดก็ตาม แต่โจทก์ก็มีสิทธิตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำกับจำเลยในอัน  
ที่จะบังคับให้จำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ เมื่อจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ปัญหา  
ข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปจึงมีว่าโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่  
ปัญหานี้ เห็นว่า ตามเอกสารแนบท้าย ๑ เงื่อนไขการจะซื้อจะขาย ข้อ ๖.๓ ที่มี  
ข้อความระบุไว้ว่า "ในกรณีที่ผู้จะขายนั้นไม่สามารถทำการก่อสร้างอาคารชุดหรือห้อง

ชุดผู้จะซื้อให้แล้วเสร็จหรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดผู้จะซื้อ ภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา และการผิดสัญญาดังกล่าวดำเนินต่อไป ภายหลัง จากผู้จะซื้อส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้จะขายไม่น้อยกว่าหกเดือน ผู้จะซื้ออาจบอก เลิกภาระผูกพันของผู้จะซื้อตามสัญญา " นั้น เป็นการกำหนดไว้ ๒ กรณีที่ผู้จะซื้อ บอกเลิกสัญญาได้ คือผู้จะขายก่อสร้างห้องชุด ไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดได้ ซึ่งเป็นสิทธิเลิกสัญญา โดยข้อ สัญญา อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๒ ได้วางหลักใน เรื่องการเลิกสัญญาไว้ ๒ กรณี คือ เลิกสัญญาโดยข้อสัญญาและเลิกสัญญาโดย บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้นแม้จะมีข้อสัญญากำหนดไว้ให้ เลิกสัญญาได้ในกรณี ไດบ้าง หากมีกรณีที่ไม่ตรงตามข้อสัญญา แต่กลับตรงตามบทบัญญัติของกฎหมายก็ สามารถ เลิกสัญญาได้ ตามข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยมิได้ก่อสร้างเพดานที่เป็นทรัพย์สินส่วน กลางให้ถูกต้องตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่งไม่ตรงตามข้อสัญญาที่ให้สิทธิโจทก์ใน สัญญาดังกล่าว โจทก์จึงเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาไม่ได้ ปัญหาข้อต่อไปว่า โจทก์จะ เลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้หรือไม่ ตามฎีกาของจำเลยอ้างว่า กรณี ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑๖ และเป็นกรณีที่การ ชำระหนี้ยังไม่ถึงกับเป็นไร้ประโยชน์ ไม่ใช่กรณีที่บังคับตามมาตรา ๓๘๗ โจทก์จึง ไม่มีสิทธิเลิกสัญญา นั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๖ ซึ่งบัญญัติไว้ "ถ้าโดย เหตุผิดนัด การชำระหนี้กลายเป็นอันไร้ประโยชน์แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะบอกปิดไม่รับ ชำระหนี้ ? ก็ได้" นั้น เป็นเรื่องการผิดนัดชำระหนี้และผลของการผิดนัดทำให้เจ้าหนี้ ไม่ได้รับประโยชน์จากการชำระหนี้ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่มีใช่เป็นเรื่อง ผิดนัด หากแต่เป็นเรื่องของสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้ ที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาด้วย อันตรงกับบทบัญญัติมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ไว้ว่า "ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ชำระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะกำหนดระยะ เวลาพอสมควรแล้วบอกกล่าวให้ฝ่ายนั้นชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและ

ฝ่ายนั้นไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ไซ้ อีกฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาก็ได้" ดังนั้นโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยก่อสร้างฝ้าเพดานอันเป็นทรัพย์สินส่วนกลางให้ถูกต้อง ภายในกำหนดระยะเวลา ๑ เดือน อันเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่จำเลย ไม่ก่อสร้างให้ถูกต้อง จึงเท่ากับจำเลยไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โจทก์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตาม บทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ต้องบอกกล่าวแก่จำเลยไม่น้อยกว่า ๖ เดือน เพราะตามเอกสารแนบท้าย ๑ เงื่อนไขการจะซื้อจะขาย ข้อ ๖.๓ โจทก์ตกลงกับจำเลยว่า หากโจทก์จะเลิกสัญญา โจทก์ต้องบอกกล่าว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นั้น เมื่อกรณีนี้เป็นการเลิกสัญญาโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมิใช่เป็นการเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาดังกล่าว โจทก์จึงไม่ต้องบอกกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน .

(สมศักดิ์ เทวรัชกุล-ผล อนุวัตรนิติการ-พิชิต คำแฝง)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายเฉลิม เบ็ญมาศ

ศาลอุทธรณ์ - นายสุพัฒน์ บุญยุบล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ